

الاسم والشهرة:-----

الامتحانات الرسمية لشهادة الاجازة الفنية
لدورة عام 2014 الاولى

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
=====

رقم المرشح:-----

الاختصاص والرمز : المعلوماتية- فرع البرمجيات(1009أ)- المعلوماتية- فرع الأنظمة والشبكات(1109أ)

المعدل: (6)
المدة : ساعة ونصف

المادة : القانون
المستندات المسموح بها : لا شيء

ا - عالج إلزامياً المسألة القانونية التالية: (4علامات)

قام "سليم" بالولوج الى إحدى الصفحات الالكترونية لاحدى الشركات التي تعرض سلعتها للبيع على شبكة الويب بهدف بيعها. وقد أبدى إعجابه بمجموعة الالبسة المعروضة عبر نقره على كلمة (أحب) في أسفل الشاشة. ولكنه فوجيء بعد فترة بمندوب يقرع بابه ويسلمه طرد بريدي مطالباً إياه بمبلغ نقدي كبير مقابله. ولدى فتحه للطرد تبين له إنها الملابس التي كان يؤشر عليها على الشاشة، وإن الشركة أرسلت اليه الملابس معتبرة إنه قبل الصفقة وأبرم عقداً بينه وبينها بمجرد نقره على الزر. رفض سليم هذا الامر برمته، كما رفض دفع أي مبلغ، معتبراً إنه لم يجر أية صفقة أو أي عملية شراء على الانترنت.

أ- هل يعتبر هذا العمل قانونياً؟

ب- هل يمكن للشركة أن تلزم سليم قانونياً بالصفقة، استناداً إلى العقد المجرى عن بُعد بواسطة شبكة الإنترنت ؟ كيف ذلك؟

II - عالج سؤالين من كل مجموعة: (4علامات/سؤال)

(المجموعة الأولى)

السؤال الأول: عرّف كل من:

أ- بنك المعلومات

ب- البريد الإلكتروني

ج- شبكة إكسترانت

د- المفتاح السري

السؤال الثاني: أجب بصح أم خطأ مبرراً الجواب:

أ- إن العقود الجارية في شبكة الإنترنت هي من العقود الرضائية.

ب- للمستهلك أن يتراجع عن العقد المبرم عن بُعد بواسطة الإنترنت في مهلة 15 يوماً.

ج- إن عملية إختراق شبكات الانترنت العائدة الى الاجهزة وإدارات الدولة الرسمية يُعتبر جنحة في حال تمّ التوصل الى الفاعلين.

د- يجوز التراجع عن الدفع في حال إستخدام محفظة النقود الالكترونية.

السؤال الثالث: كيف يتمّ الاعتراض على الدفع بالبطاقة؟ وما هي شروطها؟

(المجموعة الثانية)

السؤال الأول: عرّف جريمة التجسس على برامج المعلوماتية، ما هي أركانها؟ وما هي العقوبات المترتبة عليها؟

السؤال الثاني: تحدّث عن قوة الاثبات المعلوماتي في حالات التوقيع الالكتروني.

السؤال الثالث: ما هو مفهوم كل من العرض والقبول على الإنترنت ؟ وما هي شروطهما الشكلية، وأثرهما؟ وهل يمكن الرجوع عنهما؟

I – TRAITER OBLIGATOIREMENT LE POINT DE DROIT SUIVANT :

« Salim » accéda à une page électronique d'une entreprise qui expose ses produits sur le Web afin de les vendre. Il a exprimé son admiration pour les vêtements en cliquant sur le mot (aimer) dans le bas de l'écran. Mais il a été surpris après un moment par un représentant qui est venu taper à sa porte en lui livrant un grand paquet et en lui demandant une grosse somme d'argent. Lors de l'ouverture du paquet, il a remarqué que c'était les vêtements qu'il avait marqués sur l'écran, et l'entreprise les lui a envoyés, en considérant qu'il a conclu un contrat entre eux dès sa pression sur le bouton. Salim refusa toute cette affaire, et refusa également de payer n'importe quelle somme, considérant qu'il n'a conclu aucun accord ou aucun achat sur internet.

A - Est-ce que cet acte est légal?

B - Est-ce que l'entreprise peut obliger salim à accepter cette transaction en se basant sur le contrat conclu à distance par internet ? Comment?

II – CHOISIR ET TRAITER SEULEMENT DEUX QUESTIONS DE CHACUN DES GROUPES SUIVANTS :

Groupe I

1) Définir les expressions suivantes :

- a- La banque de données.
- b- Le courrier électronique.
- c- L'Extranet.
- d- Le mot de passe.

2) Répondre par VRAI ou FAUX et justifier votre réponse.

- a) Les contrats établis sur Internet sont des contrats consensuels.
 - b) Le consommateur pourra revenir sur un contrat conclu sur Internet dans un délai de 15 jours.
 - c) Le processus de violation des réseaux Internet appartenant aux organismes et aux ministères de l'Etat est un délit dans le cas où l'acteur est récupéré.
 - d) Le paiement peut être annulé dans le cas de l'utilisation du porte-monnaie électronique.
- 3) Comment se fait l'opposition au paiement par la carte? Et quelles sont ses conditions?

Groupe II

- 1) Définir le crime d'espionnage des logiciels informatiques? Quelles sont ses composantes et les sanctions qui en résultent?
- 2) Parler de la force de la preuve informatique dans les cas de la signature électronique.
- 3) Qu'est-ce que l'offre et la demande sur Internet? Quelles sont leurs conditions de forme et leurs conséquences? Sont-elles irrévocables?

4 pts

4 pts /
question

I – TREAT OBLIGATORY THE FOLLOWING CASE OF LAW:

"Salim" acceded to an electronic page of a company that offers its products on the Web to sell. He expressed his admiration of clothes by clicking on the word (like) in the bottom of the screen. But after a while he was surprised by a representative who came at the door and gives him a great package and asked for a large sum of many.

When he opened the package, he noticed that they were the clothes he had marked on the screen and the company sent them, considering he had accepted and signed a contract between them only by pressing the button. Salim refused this matter in all and he also refused to pay any amount of money, considering that he has not done any agreement or any purchases on the internet.

A – Is this act considered legal?

B- Does the company oblige salim legally in this transaction based on the contract concluded at a distance via the Internet? How?

II – CHOOSE AND TREAT ONLY TWO QUESTIONS OF EACH OF THE FOLLOWING GROUPS:

Group I

1) Define the following expressions :

- a- Database.
- b- Email.
- c- Extranet.
- d- Password.

2) Answer by TRUE or FALSE and justify your answer.

- a) Contracts taking place on the Internet are consensual contracts.
 - b) The consumer will go back on his word in a contract concluded on Internet within 15 days.
 - c) The process of violation of the Internet networks belonging to the staff and the departments of the State is a crime in the case where they attained the doers.
 - d) The payment can be retreated in the case of using of electronic wallet.
- 3) How is the objection to the payment by card done? And what are its conditions?

Group II

- 1) Define the crime of spying software computer? What are its elements and resultant sanctions?
- 2) Talk about the power of the computer evidence in cases of the electronic signature.
- 3) What is the offer and demand on the Internet? What are their formal conditions and their consequences? Are they irrevocable?